

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 779/2541 พนักงานอัยการ จังหวัด พิจิตร  
นาง สาย หยุต ดิษฐ์ เจริญ

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 22, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 25, มาตรา 160, มาตรา 193, มาตรา 225

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 มิได้บัญญัติห้ามว่า การนับโทษจำคุกของจำเลยคดีหนึ่งต่อจากโทษจำคุกในคดีอื่นของจำเลยที่มีคำฟ้องและคำพิพากษาต่างสำนวนต่างหากออกไปเมื่อนับรวมกันแล้วจะเกินกำหนดในมาตรา 91 ไม่ได้ การขอให้นับโทษจำคุกของจำเลยในคดีหนึ่งต่อจากโทษจำคุก ของจำเลยคดีอื่น เป็นการขอให้ศาลกล่าวไว้ในคำพิพากษา เป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับการเริ่มนับโทษจำคุกของจำเลยใน คดีนั้นว่าจะให้เริ่มนับแต่เมื่อใด ซึ่งหากไม่ได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นก็ต้องเริ่มแต่วันมีคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22 วรรคหนึ่ง อันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าสมควรให้นับต่อหรือไม่ เพียงใด และมีได้อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน เมื่อฟังว่าจำเลยกระทำผิดทั้งสองสำนวนเป็นหลายกระทงจึงต้องอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ที่ต้องลงโทษจำเลยทุกกระทงเป็นกระทงความผิด อันเป็นการนับโทษจำคุกของจำเลยทุกกระทงในสองสำนวนติดต่อกัน แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่า เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดในมาตรา 91 ดังนั้นเมื่อมีการลงโทษจำคุกทุกกระทงเป็นกระทงความผิดในคดีทั้งสองสำนวนดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ไปแล้ว จึงไม่อาจนับโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาเรื่องอื่นของศาลชั้นต้นต่อกัน ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 22 ได้อีก เป็นการลงโทษจำคุกจำเลยเกินกำหนดที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 บัญญัติไว้ โจทก์มีคำขอให้นับโทษจำคุกของจำเลยในคดีสองสำนวนที่ ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาที่เกิดขึ้นนอกเขตอำนาจศาลชั้นต้น แม้เป็นกรณีที่จำเลยกระทำผิดในข้อหาเดียวกับข้อหาที่จำเลยถูกลงโทษในคดีทั้งสองสำนวนของศาลชั้นต้นที่รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันนี้ก็ตาม เมื่อในทางปฏิบัติก็ไม่อาจยื่นฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น และไม่อาจรวมพิจารณาพิพากษากับคดีทั้งสองสำนวนของศาลชั้นต้น จึงเป็นคดีที่มีคำฟ้องและคำพิพากษาต่างสำนวนต่างหากออกไป กรณีไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ถึงแม้ศาลจะพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยในคดีดังกล่าวมีกำหนด 50 ปี เติมตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ศาลก็ชอบที่จะนับโทษจำคุกของจำเลยในคดีทั้งสองสำนวนของศาลชั้นต้นนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22วรรคหนึ่ง ได้ ฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยถูกฟ้องต่อศาลชั้นต้นอีก 1 สำนวน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุก 7 ปี 6 เดือน จึงต้องพิพากษารวมโทษของจำเลยทั้งสองสำนวนนี้กับโทษของจำเลยในคดีดังกล่าวเป็นจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91(3) นั้น แต่ตามฎีกาจำเลยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าคดีดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างไร หรือไม่ ในอัน ที่จะวินิจฉัยว่าจะต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3)หรือไม่ จึงเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ประกอบ มาตรา 225 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

---

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยโจทก์ฟ้องทั้งสองขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147, 157, 161 นับ

โทษจำเลยในคดีทั้งสองสำนวนนี้ต่อกันและต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญา หมายเลขดำที่ 1118/2532 ของศาลจังหวัดพิษณุโลก และให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน จำนวน 726,290 บาทและจำนวน 951,874 บาท ตามลำดับ แก่กรมที่ดินผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่หลังจากสืบพยานไปบ้างแล้ว จำเลยกลับให้การรับสารภาพตามฟ้อง และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอนับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157, 161 ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 อันเป็นบท ที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกกระหนงละ 5 ปี เรียง กระหนงลงโทษตามจำนวนครั้งที่กระทำผิดในสำนวนคดีอาญา หมายเลขดำที่ 970/2533 (คดีแรก) จำเลยกระทำผิดรวม 399 กรรม แต่เมื่อรวมโทษทุกกระหนง แล้วให้จำคุก 50 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ในสำนวนคดีอาญา หมายเลขดำที่ 552/2534 (คดีหลัง) จำเลยกระทำผิดรวม 573 กรรม แต่เมื่อ รวมโทษทุกกระหนงแล้วคงให้จำคุกจำเลยไว้ 50 ปี เช่นเดียวกันลดโทษให้กึ่งหนึ่งคง จำคุกจำเลยทั้งสองสำนวนไว้สำนวนละ 25 ปีให้จำเลยในสำนวนคดีอาญา หมายเลขดำที่ 970/2534 และคดีอาญา หมายเลขดำที่ 552/2534 คืนหรือใช้เงินจำนวน 726,290 บาท และจำนวน 951,874 บาท ตามลำดับแก่กรมที่ดิน ข้อยาหรือคำขอ อื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ขอให้เรียงกระหนงลงโทษและลดโทษเป็นสุทธิแล้วจึงกำหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) กับให้นับโทษจำเลยในทั้งสองสำนวนนี้ต่อกันและต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญา หมายเลขดำที่ 1118/2532 ของศาลจังหวัด พิษณุโลกด้วย

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เรียงกระทงลงโทษจำเลยทั้งสอง  
สำนวนรวม 972 กระทง จำคุกกระทงละ 5 ปี รวมเป็นจำคุก 4,860 บาท ลดโทษให้  
กึ่งหนึ่งคงจำคุก 2,430 ปี แต่ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 50 ปี ตามประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 91(3)นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

### โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีทั้งสองสำนวนนี้โจทก์แยกฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นเป็น  
คดีอาญา รวม 2 คดีในข้อหาเดียวกัน คือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  
ตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ 970/2533 และหมายเลขดำที่ 552/2534 และบรรยาย  
ฟ้องคดีอาญาหมายเลขดำที่ 970/2533 ด้วยว่า จำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยใน  
คดีอาญาหมายเลขดำที่ 1118/2532 ของศาลจังหวัดพิษณุโลกกับบรรยายฟ้องไว้ใน  
คดีอาญาหมายเลขดำที่ 552/2534 ว่า จำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญา  
หมายเลขดำที่ 970/2533 ของศาลชั้นต้น และจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่  
1118/2532 ของศาลจังหวัดพิษณุโลก ขอให้นับโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลข  
ดำที่ 970/2533 ของศาลชั้นต้น ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่  
1118/2532 ของศาลจังหวัดพิษณุโลก และนับโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลข  
ดำที่ 552/2534 ของศาลชั้นต้น ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่  
970/2533 ของศาลชั้นต้นและคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1118/2532 ของศาลจังหวัด  
พิษณุโลกและโจทก์ยื่นแถลงลงวันที่ 18 มกราคม 2538 ว่าศาลจังหวัดพิษณุโลก  
พิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1118/2532 แล้ว โดยพิพากษาลงโทษจำเลยตาม  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 บทเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  
90 เรียงกระทงลงโทษรวม 82 กระทง จำคุกกระทงละ 5 ปี รวมโทษทุกกระทงแล้ว  
ให้จำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ตามคดีอาญาหมายเลข  
แดงที่ 1125/2536 ของศาลจังหวัดพิษณุโลก จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2

พิพากษายืนคดีถึงที่สุดแล้ว ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่ 970/2533 และ 552/2534 เข้าด้วยกันเป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 28/2537 และ 29/2537 ซึ่งโจทก์อุทธรณ์ต่อมา และศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่าให้เรียง กระทงลงโทษจำเลยทั้งสองสำนวนรวม 972 กระทง จำคุกกระทงละ 5 ปี ลดโทษให้ กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 รวมโทษทุกกระทงแล้วจำ คุกจำเลย 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3)

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จะนับโทษจำคุกของจำเลยในคดี อาญาหมายเลขแดงที่ 28/2537 และ 29/2537 และศาลชั้นต้นต่อกันและต่อจาก โทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1125/2536 ของศาลจังหวัด พิษณุโลกได้หรือไม่ เห็นว่า ข้อความที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ว่า "เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ศาล ลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ฯลฯ" มีความหมายว่าบทบัญญัติมาตรา 91 นี้ใช้ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาคดีเดียวกันสำหรับคำฟ้องคดีเดียวที่รวมเอาความ ผิดหลายกระทงไว้ด้วยกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 160 หรือคำฟ้องหลายคดีที่พิจารณาพิพากษารวมกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญามาตรา 25 หากปรากฏว่าจำเลยกระทำผิดหลายกรรมต่างกันก็ให้ศาล ลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่มีข้อยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ต่อไป ว่า "แต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตาม เมื่อ รวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดดังต่อไปนี้ (1) ... (3) ห้าสิบปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุด มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป" อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91มิได้บัญญัติห้ามว่าการนับ โทษจำคุกของจำเลยคดีหนึ่งต่อจากโทษจำคุกในคดีอื่นของจำเลยที่มีคำฟ้องและคำ พิพากษาคดีต่างสำนวนต่างหากออกไปเมื่อนับรวมกันแล้วจะเกินกำหนดในมาตรา 91 ไม่ได้ซึ่งการขอให้ปรับโทษจำคุกของจำเลยในคดีหนึ่งต่อจากโทษจำคุกของจำเลยคดี

อื่นเป็นการขอให้ศาลกล่าวไว้ในคำพิพากษาเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับการเริ่มนับโทษจำคุกของจำเลยในคดีนั้นว่าจะให้เริ่มนับแต่เมื่อใด ซึ่งหากไม่ได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นก็ต้องเริ่มแต่วันมีคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22 วรรคหนึ่งอันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าสมควรให้นับต่อหรือไม่เพียงใด และมีได้อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 สำหรับคำขอให้นับโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 28/2537 และ 29/2537 ของศาลชั้นต้นต่อกันนั้น เห็นว่าคดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันเมื่อฟังว่าจำเลยกระทำความผิดทั้งสองสำนวนเป็นหลายกระทงจึงต้องอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ที่ต้องลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดอันเป็นการนับโทษจำคุกของจำเลยทุกกระทงในสองสำนวนติดต่อกัน แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่า เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดห้าสิบปีในมาตรา 91(3) ดังนั้นเมื่อมีการลงโทษจำคุกทุกกรรมเป็นกระทงความผิดในคดีทั้งสองสำนวนดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ไปแล้ว จึงไม่อาจนับโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 28/2537 และ 29/2537 ของศาลชั้นต้นต่อกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22 ได้อีก เพราะจะเป็นการลงโทษจำคุกจำเลยเกินกำหนดที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) บัญญัติไว้ส่วนคำขอให้นับโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 28/2537 และ 29/2537 ของศาลชั้นต้นต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1125/2536 ของศาลจังหวัดพิษณุโลกนั้นเห็นว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอำนาจศาลชั้นต้นแม้เป็นกรณีที่จำเลยกระทำความผิดในข้อหาเดียวกับข้อหาที่จำเลยถูกลงโทษในคดีทั้งสองสำนวนของศาลชั้นต้นที่รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่อาจยื่นฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น และไม่อาจรวมพิจารณาพิพากษากับคดีทั้งสองสำนวนของศาลชั้นต้น จึงเป็นคดีที่มีคำฟ้องและคำพิพากษาต่างสำนวนต่างหากออกไป ไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ถึงแม้ศาลจะพิพากษาลงโทษจำ

ถูกจำเลยในคดีดังกล่าวมีกำหนด 50 ปีเต็มตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 91(3) ก็ชอบที่จะนับโทษจำคุกของจำเลยในคดีทั้งสองสำนวนของศาล  
ชั้นต้นต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีดังกล่าวตามบทบัญญัติประมวลกฎหมาย  
อาญามาตรา 22 วรรคหนึ่งได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่นับโทษจำคุกของจำเลยในคดี  
อาญาหมายเลขแดงที่ 28/2537 และ 29/2537 ของศาลชั้นต้นต่อจากโทษจำคุกของ  
จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1125/2536 ของศาลจังหวัดพิษณุโลก นั้น ไม่ต้อง  
ด้วยความเห็นของศาลฎีกา

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยถูกฟ้องต่อศาลชั้นต้น  
อีก 1 สำนวน ตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ 648/2536 หมายเลขแดงที่ 1382/2538  
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุก 7 ปี 6 เดือน จึงต้องพิพากษารวมโทษของจำเลยทั้งสอง  
สำนวนนี้กับโทษของจำเลยในคดีดังกล่าวเป็นจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมาย  
อาญามาตรา 91(3) นั้น เห็นว่า ตามฎีกาจำเลยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าคดีดังกล่าวมี  
ความเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างไร หรือไม่ ในอันที่จะวินิจฉัยว่าจะต้องด้วยประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 91(3) หรือไม่จึงเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งตามประมวลกฎหมายวิธี  
พิจารณาความอาญามาตรา 193 ประกอบมาตรา 225 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้นับโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่  
28/2537 และ 29/2537 ของศาลชั้นต้นต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญา  
หมายเลขแดงที่ 1125/2536 ของศาลจังหวัดพิษณุโลกนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 คำขอนอกจากนี้ให้ยก

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาภูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ